

1502750-60.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/01/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIS FERNANDO CANDIDO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, II ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502750-60.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502750-60.2021.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIS FERNANDO CANDIDO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, II (concurso de pessoas), e § 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 18 de abril de 2.021, por volta das 08h15min, no

estabelecimento comercial denominado "Depósito Lima", situado na rua Corifeu Azevedo Marquês, 1.149, Vila Raycos, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com um indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ou seja, uma pistola cor preta, contra a vítima Wesley Weber Silva Lima, subtraiu, para si, R\$400,00 em dinheiro, duas garrafas de whisky "Passaport", duas garrafas de vodka "Absolut" e um pacote de cigarros, bens avaliados em R\$361,10 (auto de avaliação às páginas 19/21), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Recebida a denúncia, com decretação de prisão preventiva, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, a da atenuante da confissão, compensando-se com a reincidência, o afastamento da causa referente ao emprego de arma e a fixação do regime inicial diverso do fechado para cumprimento da sanção reclusiva.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito está comprovada (boletim de ocorrência de páginas 03/04; auto de reconhecimento fotográfico de páginas 07/09; relatório de investigação de páginas 10/13; auto de avaliação de páginas 19/21; laudo pericial de mídia óptica de páginas 29/42).

A prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática tanto em sede administrativa quanto em juízo. Afirmou apenas que fez uso de um simulacro durante o roubo e não de verdadeira arma d fogo.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida, sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Em que pese à confissão do acusado sobre o cometimento do assalto, a parte da narrativa em que afirma que o fez na posse de um simulacro deve ser vista com ressalvas. De fato, comprovado que o acusado, efetivamente, fez uso de uma arma (de fogo ou de brinquedo), e não tendo sido localizada, caberia à defesa o ônus probatório de que, efetivamente, fez o assalto na posse de um simulacro, o que não foi feito. Assim, não se incumbindo de provar tal ônus probatório, deve-se refutar tal argumento.

E, ainda que não se tenha apreendido arma alguma, tal fato é irrelevante visto que o seu emprego foi confirmado pela vítima, o que basta.

No sentido do que aqui foi dito, vejam-se os julgados abaixo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Privação de liberdade da vítima - Emprego de arma - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância - Existência de outros elementos que comprovaram o seu uso - Vítimas privadas de sua liberdade por tempo relevante - Concurso de agentes comprovado - Aplicação de 5/12 para a majoração da pena diante do roubo triplamente qualificado - Condenação mantida - Recurso defensivo desprovido e provido o ministerial para reconhecer o uso de arma, com respectivo ajuste da pena. (TJSP - Ap. nº 990.10.363.293-1 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Antonio Roberto Midolla - J. 09.12.2010 - v.u).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM AJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1248801 / DFAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2011/0090953-0).

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo: 04 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (páginas 68/69 – feito nº 0000129-28.2017.8.26.0610; página 69 – feito nº 0000409-48.2015.8.26.0196; página 70 – feito nº 0011231-28.2017.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 04 anos e 08 meses de reclusão. Embora o Superior Tribunal de Justiça considere viável a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, pois seriam ambas circunstâncias preponderantes, ressalva as situações em que o réu confessa espontaneamente a prática do crime, mas ostenta diversas condenações. Isso porque, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente, exatamente como acontece aqui.

Terceira fase: Incidindo uma causa de aumento do artigo 157, parágrafo segundo (incisos II), do Código Penal, elevo a pena em 1/3. Incidindo, ainda, a regra do §2º - A, I, do mesmo artigo, e sendo tal majorante de natureza diversa, ela deve ser aplicada ao lado da outra já mencionada. Assim, aumento a pena em mais 2/3, tornando-a definitiva em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Em observância ao disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal, mesmo com o tempo de prisão já cumprido pelo acusado, o regime inicial em nada altera.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira do réu declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo legal.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA como incurso no artigo 157, § 2º, II (concurso de pessoas), e § 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, tendo respondido o feito preso e permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, se o caso.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA